

1500232-86.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Marcel Nai Kai Lee

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... em julgado, sendo uma por tráfico de drogas e outra por furto qualificado (fls. 52); ou seja, não é a pessoa inocente quanto aos fatos da vida como alega a D. Defesa.

Outrossim, a versão de que não possuía a documentação da moto porque ela foi adquirida em leilão já peca pela falta de originalidade, lorota já conhecida em seara criminal.

É cediço que não se adquire veículos em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

2ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista-SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500232-86.2022.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500232-86.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2020316/2022 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA, 22594061 -

DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA, 2020316 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO CIERJACKS

Réu Preso

Juiz de Direito: Marcel Nai Kai Lee

Vistos.

RODRIGO CIERJACKS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180, "caput", do Código Penal, isto porque no dia 23 de janeiro de 2022, por volta das 16h20, na Avenida João Amato, 3453, Jardim América, nesta Cidade e Comarca de Campo Limpo Paulista, adquiriu, conduzia, em proveito próprio, uma motocicleta modelo Honda/CG TITAN, ano/modelo 2003/2004, na cor vermelha, placas DKJ1917, chassi 9C2JC30104R803748, pertencente a Juraci de Toledo Gumiero, coisa que sabia ser produto de crime anterior, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e boletim de ocorrência de fls. 10/11 (fls. 106/108).
Em audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva (fls.

67/69).

O Ministério Público deixou de apresentar proposta de acordo de não persecução penal, tendo em vista que o réu ostenta antecedentes criminais (fls. 105).

A denúncia foi recebida em 17/02/2022 (fls. 111/112).

Certidão criminal (fls. 115/118).

FA (fls. 119/123).

Citado pessoalmente (fls. 124), o réu apresentou resposta escrita (fls. 131/134), por meio de defensora nomeada pelo convênio firmado entre a OAB e a Defensoria Pública do estado de São Paulo (fls. 126).

Manifestação ministerial (fls. 140/141).

Confirmado o recebimento da denúncia. Na mesma decisão, em atenção ao disposto no art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei nº 13.964/2019) e Comunicado nº 78/2020 da E. Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, a prisão preventiva do réu foi reavaliada e mantida (fls. 144).

Em audiência (fls. 157/158), foi ouvida a vítima (fls. 159), uma testemunha (fls. 160) e em seguida o réu foi interrogado (fls. 161). Homologada a desistência da oitiva de uma testemunha. Ao final da audiência, o Ministério Público apresentou oralmente suas alegações finais pedindo a condenação do réu nos termos da denúncia. Concedido prazo para a Defesa, esta apresentou suas alegações finais, por meio de memoriais escritos, pedindo a absolvição sob o argumento de que o réu não tinha ciência de que a moto era produto de furto, não havendo dolo ou culpa em sua conduta; subsidiariamente, em caso de condenação, pediu a fixação da pena no mínimo legal e substituição por pena alternativa (fls. 162/164).

É o relatório. Fundamento e decido.

Com a mais necessária vênia ao esforço da D. Defesa, a pretensão penal é procedente.

A materialidade do delito foi provada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência referente à receptação (fls. 3/6 e 19/21), auto de exibição e apreensão da moto furtada (fls. 11/12), boletim de ocorrência referente ao furto anterior (fls. 17/18), tudo corroborado pela prova oral.

No mesmo sentido, a autoria é certa.

A vítima Marcos Roberto Mendonça, disse em síntese que teve sua moto furtada em Jundiaí e que não viu quem a subtraiu. Conseguiu reaver sua moto dias depois, sem danos. Não conhece a pessoa do réu.

O guarda municipal Erick Medeiros Honório, declarou em resumo que receberam comunicação de furto de moto no município de Jundiaí. Em seguida, disse que a moto foi localizada por meio de câmeras de segurança do município. Abordado, o réu declarou que adquiriu a moto de uma terceira pessoa no Facebook, por R\$ 1.500,00 e que ela seria produto de leilão. O réu não portava documentos da moto.

Interrogado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o acusado declarou que comprou a moto por meio do Facebook, por R\$ 1.200,00 e que a usaria para trabalhar. Não tinha os documentos da moto, pois segundo o vendedor a moto foi adquirida em um leilão. Questionado pelo Juízo, não soube responder quando levaria a moto para regularizar a documentação. Acrescentou que não possui habilitação para conduzir moto e que o vendedor disse que poderia rodar com a moto até ser pego pela polícia. Disse ainda que não imaginava que seria pego tão rapidamente.

O conjunto probatório é sólido e autoriza a condenação, sem atenuantes.

No sentido da credibilidade da palavra dos agentes de segurança pública:

“O valor de depoimento testemunhal de policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

E ainda:

“Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis,

mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP - Rel. Min. Moura Ribeiro - j. 27.05.14; RHC 45.173/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 26.05.14 e HC 109.105/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - j. 23.02.10) (TJSP. Apelação 0021769-95.1998.8.26.0079. Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator: Airtton Vieira. Data do julgamento: 14/09/2016. Data de registro: 19/09/2016). Nossos os destaques.

A origem criminosa da moto foi comprovada pelas declarações da vítima e pelo boletim de ocorrência de fls. 17/18.

O extinto Tribunal de Alçada Criminal já decidiu da seguinte forma:

"Configura o crime de receptação a conduta do agente que, sabendo de sua origem espúria, adquire, em proveito próprio, veículo roubado, com chassis adulterado e placas trocadas, ademais sem apresentar justificativa plausível para a licitude da posse do veículo, confirmando assim estar ciente da origem criminosa do bem." (RJTACRIM 58/100).

Reiterando a vênua, o dolo na conduta do réu é patente, pois após dizer que não sabia da origem criminosa do bem, declarou a este Magistrado que o vendedor lhe disse que poderia rodar com a moto até ser pego pela polícia e ainda que não pensou que seria preso tão rapidamente.

Some-se a isso o fato de que o réu é REINCENTE, com DUAS condenações transitadas em julgado, sendo uma por tráfico de drogas e outra por furto qualificado (fls. 52); ou seja, não é a pessoa inocente quanto aos fatos da vida como alega a D. Defesa.

Outrossim, a versão de que não possuía a documentação da moto porque ela foi adquirida em leilão já peca pela falta de originalidade, lorota já conhecida em seara criminal.

É cediço que não se adquire veículos em leilão sem a entrega de certos documentos emitidos pelo leiloeiro, tais como v.g. a NOTA FISCAL da compra da moto e AUTO DO LEILÃO.

Dispõe o art. 3º do Decreto-lei nº 4.657/42 (norma de sobredireito);

"Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece".

Se é certo que o crime ora em análise exige o dolo direto, não menos correto é que tal elemento subjetivo da conduta, pode ser provado, pelo seu conjunto de circunstâncias, que, no caso em apreço, é claro ao apontar que o acusado tinha ciência da origem ilícita do que adquiriu; e não perquirindo-se o que ele tinha em mente.

Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:

"O dolo referente à receptação dolosa pode perfeitamente ser extraído, ou seja, demonstrado, pelas circunstâncias e indícios que ornamentarem a prática criminosa" (RJTACRIM 41/260).

"Apelação. Receptação dolosa. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante. 2. A prova do dolo no crime de receptação é essencialmente indiciária, tomando-se em conta as circunstâncias em que se deu a ação do agente. 3. Penas que não comportam alteração. Recurso improvido." (TJSP; Apelação Criminal 0000122-55.2016.8.26.0615; Relator: Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tanabi - 2ª Vara; Data do Julgamento: 11/02/2021; Data de Registro: 11/02/2021) "PENAL. APELAÇÃO. RECEPÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Recurso interposto visando à absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa e fixação do regime aberto para o início de cumprimento de pena. 1. Absolvição. Impossibilidade. Guardas municipais foram seguros em afirmar que o veículo relacionado no auto de exibição e apreensão foi apreendido em poder do acusado, confirmando sua origem ilícita por meio de pesquisas. O acusado não apresentou documentação que comprovasse a origem lícita. A vítima do furto confirmou a propriedade do veículo apreendido em poder do acusado. Pois bem, o réu adquiriu a "res furtiva", sem sequer apresentar explicação idônea para tanto, circunstância esta que, consoante entendimento pacífico jurisprudencial, consiste em indício de autoria. Oportuno consignar que nessa hipótese o acusado é incumbido de demonstrar a posse de boa-fé dos bens subtraídos, situação não verificada na espécie. Condenação mantida. 2. Desclassificação para receptação culposa. Dolo. Comprovação pelas circunstâncias que envolvem a infração, o que impede a desclassificação para receptação culposa, diante da ciência do réu quanto à origem ilícita do carro, pois adquiriu o veículo em uma "feira do rolo", de pessoa desconhecida, sem comprovação de propriedade. 3. Dosimetria. Redução da pena na primeira fase. Possibilidade. Pena-base que merece pequeno reparo, para reduzir ao mínimo legal. Inteligência da Súmula nº 444 do C. STJ. 4. Fixação de regime diverso do semiaberto. Impossibilidade. Réu reincidente, onde o regime fechado seria a regra, surgindo inviável o aberto (artigo 33, §2º, "c", do Código Penal apenas para condenado "não reincidente"). Exceção autorizando o semiaberto, na forma da súmula 269 do C. STJ. Parcial provimento." (TJSP; Apelação Criminal 0000743-43.2017.8.26.0542; Relator: Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/03/2022; Data de Registro: 15/03/2022)

E ainda:

"Conquanto a condenação por receptação dolosa exija que o agente tenha prévia ciência da procedência criminosa da coisa adquirida, essa ciência, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, é sutil e de difícil comprovação, razão pela qual deve ser ela inferida das demais circunstâncias que lindaram o fato infracional e da própria conduta do acusado" (RJDTACRIM 30/63).

Ademais, mesmo que assim não fosse, ainda é de se deixar claro que estando o réu na posse injustificada da moto, o ônus da prova era seu.

Nesse sentido:

"No crime de receptação, o simples fato da apreensão do bem em poder do acusado já seria suficiente para incriminá-lo, pois a posse do produto do crime faz inverter o ônus da prova, devendo o réu atestar a legalidade e licitude de sua posse" (RJTACRIM 61/148).

Destarte, provada a autoria e a materialidade do crime de receptação, a procedência da pretensão punitiva é de rigor.

Passo a fixar as penas.

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, mantenho as penas nos limites de um ano de reclusão e pagamento de dez dias multa.

O réu é reincidente (com duas condenações transitadas em julgado - fls. 52), razão pela qual, elevo as penas do acusado em um terço, resultando em um ano e quatro meses de reclusão e pagamento de treze dias multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

O valor unitário da multa deverá ser mantido no mínimo legal, em razão da ausência de elementos concretos para se aferir a condição financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de CONDENAR RODRIGO CIERJACKS, qualificado nos autos, como incurso no art. 180, "caput", do

Código Penal, aplicando-lhe as penas de um ano e quatro meses de reclusão e pagamento de treze dias multa, fixado o valor unitário de cada dia-multa no mínimo legal.

Reincidente, mostra-se incabível qualquer substituição da pena privativa de liberdade ou mesmo a concessão de sursis.

Pela mesma razão, iniciará o réu o cumprimento da pena em regime FECHADO.

Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se mandado de prisão e guia de recolhimento.

Condeno ainda o réu no pagamento do valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, cuja cobrança deverá ser suspensa, por se tratar de beneficiário da Justiça Gratuita.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários a advogada do acusado, nomeada pelo convênio firmado entre a OAB/Defensoria Pública.

Dispensado o registro da sentença, nos termos do art. 72, §6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

P.I.C.

Campo Limpo Paulista, 29 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA